

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ООО «Децентрализованная торговая
система»

Протокол № 1 от «17» ноября 2025 г.

**ПРИНЦИПЫ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ООО «ДТС»**

Москва
2025

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	3
3. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	4
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА	5
5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	6
5.1. Роль, основные принципы работы и функции Совета директоров.....	6
5.2. Избрание и состав Совета директоров	7
5.4. Роль Председателя Совета директоров	8
5.5. Практика проведения заседаний Совета директоров	8
5.6. Вознаграждение членов Совета директоров.....	8
5.7. Существенные корпоративные действия.....	9
5.8. Комитеты при Совете директоров.....	9
6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	9
6.1. Роль, основные принципы работы и функции исполнительных органов управления.....	9
6.2. Правление.....	10
6.3. Генеральный директор.....	10
6.4. Вознаграждение членов исполнительных органов управления.....	11
7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ	11
8. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.....	11
9. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО АУДИТА.....	12
9.1. Система управления рисками.....	12
9.2. Организация внутреннего контроля.....	13
9.3. Регулирование конфликта интересов.....	15
9.4. Внешний аудит	16
9.5. Положение о взаимодействии с Банком России при угрозе устойчивости деятельности .	17
10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА.....	17
11. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЛОВАЯ ЭТИКА	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Корпоративное управление (далее — КУ) — это система взаимоотношений между участниками Общества, Советом директоров, Генеральным директором, службами внутреннего контроля и управления рисками, а также иными заинтересованными сторонами. Система корпоративного управления устанавливает правила и процедуры принятия решений, обеспечивающие эффективное управление и контроль деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Децентрализованная торговая система» (далее — Общество, ООО «ДТС»).

1.2. Основной целью настоящих Принципов корпоративного управления (далее — Принципы) является описание действующих в Обществе принципов и системы корпоративного управления, направленных на обеспечение прав участников, повышение эффективности деятельности, укрепление прозрачности и доверия со стороны пользователей торговой платформы, партнёров и регуляторов.

1.3. Настоящие Принципы разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Указанием Банка России от 17.01.2019 № 5062-У «О требованиях к внутреннему документу по корпоративному управлению организатора торговли...», а также другими нормативными актами Российской Федерации, внутренними документами ООО «ДТС» и его Уставом.

1.4. К внутренним документам, регулирующим корпоративное управление в ООО «ДТС», относятся:

- Положение о внутреннем контроле;
- Положение об управлении конфликтом интересов;
- Правила управления рисками;
- Политика информационной безопасности;
- Политика обеспечения непрерывности деятельности;
- План обеспечения и восстановления деятельности (ОНиВД).

Настоящие Принципы утверждаются Советом директоров ООО «ДТС». Информация о принятых изменениях публикуется на официальном сайте Общества (<https://www.dotdex.ru/>).

Информация о соблюдении Принципов корпоративного управления и об итогах их реализации раскрывается ежегодно на официальном сайте и направляется в Банк России в установленном порядке.

2. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Система корпоративного управления Общества включает в себя систему органов управления, органов контроля и иных органов Общества, корпоративного секретаря, а также систему взаимоотношений органов управления, контроля, иных органов Общества и его участников, и их взаимодействие с заинтересованными сторонами.

2.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Исполнительные органы: Правление и Генеральный директор.

2.3. Органами контроля Общества являются:

- Служба внутреннего аудита;
- Служба внутреннего контроля (подчиняется непосредственно Генеральному директору и

действует на основании Положения о внутреннем контроле.);

- должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;
- Служба управления рисками;
- Главный бухгалтер;
- Внешний аудитор.

2.4. В состав иных органов Общества могут входить консультативно-совещательные органы, создаваемые Советом директоров или Генеральным директором для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции органов управления, с целью выработки рекомендаций по принимаемым решениям. Создание таких органов допускается при необходимости, их деятельность регулируется внутренними распоряжениями Общества.

2.5. Система взаимоотношений органов Общества и его участников, а также их взаимодействие с заинтересованными сторонами изложена в Приложении к настоящему Положению и основываются на следующих подходах:

- обеспечение сохранности предоставленных участниками средств и их эффективное использование;
- корпоративная подотчетность;
- учет интересов пользователей услуг Общества;
- раскрытие информации в целях обеспечения прозрачности деятельности Общества для заинтересованных сторон.

2.6. Перечень внутренних документов Общества, определяющих систему корпоративного управления.

Система корпоративного управления Общества регламентируется следующими документами:

Уставом Общества;

- Положением о Совете директоров;
- Положением о внутреннем контроле;
- Положением об управлении конфликтом интересов;
- Правилами управления рисками;
- Политикой информационной безопасности;
- Политикой обеспечения непрерывности деятельности;
- Кодексом этики и профессионального поведения (утверждается при необходимости);
- Настоящими Принципами корпоративного управления.
- Положением об управлении конфликтом интересов;
- Политикой обеспечения преемственности членов Совета директоров (утверждается при необходимости);
- Политикой инновационного развития (утверждается при необходимости).

3. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Общество основывается на следующих принципах корпоративного управления:

3.1.1. Обеспечение системы управления Обществом, соответствующей его стратегическим целям, корпоративным ценностям, особенностям деятельности, а также потребностям и интересам участников и пользователей торговой платформы;

3.1.2. Обеспечение деятельности Совета директоров Общества, основанной:

- на стратегическом управлении Общества;
- на осуществлении Советом директоров контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, а также принятием решений, направленных на устранение недостатков в деятельности исполнительных органов Общества, в случае их выявления по результатам осуществления такого контроля;
- на проведении оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества, а также оценки качества работы специализированных подотчётных служб при Совете директоров (в случае их формирования) и документальном оформлении результатов такой оценки с последующим размещением информации на официальном сайте ООО „ДТС“ (<https://www.dotdex.ru>), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- на разделении контрольных функций и управленческих обязанностей, определении индивидуальной и коллективной ответственности членов Совета директоров Общества.

3.1.3. Обеспечение функционирования внутреннего контроля, внутреннего аудита, системы управления рисками Общества;

3.1.4. Обеспечение предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности Общества, а также противодействия коррупции в рамках Положения об управлении конфликтом интересов.

3.1.5. Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем участникам при реализации ими права на участие в управлении Обществом, а также соблюдения баланса прав и интересов клиентов, контрагентов Общества и иных заинтересованных лиц.

3.1.6. Обеспечение прозрачности деятельности и эффективного информационного взаимодействия Общества с его участниками и иными заинтересованными лицами.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

Уважение законных прав и интересов владельцев долей Общества, равное и справедливое отношение к ним со стороны Общества независимо от количества принадлежащих им долей – одна из основных задач корпоративного управления.

4.1. Право на участие в управлении Обществом

4.1.1. Согласно Уставу Общества, участникам обеспечено равное отношение при реализации ими права на участие в Общем собрании участников.

4.1.2. Принцип приоритетности прав и интересов участников включает в себя возможность принятия участниками важных решений для деятельности Общества, таких как: утверждение документов, регулирующих работу органов управления Общества, распределение прибыли, а также избрание членов Совета директоров.

4.1.3. При подготовке к Общему собранию участников в соответствии с действующим законодательством участникам Общества, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих долей Общества, предоставлено право вносить предложения по вопросам повестки дня и (или) выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров.

4.1.4. Уведомление о проведении Общего собрания участников, предоставление доступа к информации лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников, производится в установленные законодательством сроки.

4.1.5. Участники имеют равную возможность высказывать свое мнение по вопросам повестки дня Общего собрания участников в рамках установленного порядка ведения собрания.

4.1.6. Общество ответственно готовится к проведению Общих собраний участников,

привлекая для этого необходимое количество сотрудников и уделяя внимание деталям.

4.2. Право участников на получение выплат

4.2.1. Общество предоставляет своим участникам справедливую возможность участия в ее прибыли посредством получения выплат.

4.2.2. Принципы и порядок распределения прибыли между участниками определяются решением Общего собрания участников.

4.2.3. В случае принятия Общим собранием участников решения о выплатах, Общество осуществляет мероприятия по исполнению данного решения и фактической выплате участникам в максимально короткие сроки в порядке, установленном Законом об ООО.

4.3. Право участников на получение информации

4.3.1. Общество обеспечивает участникам необременительный доступ к информации при подготовке к собраниям, либо направлении запросов.

5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

5.1. Роль, основные принципы работы и функции Совета директоров

5.1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об ООО к компетенции Общего собрания участников Общества.

При осуществлении своей деятельности члены Совета директоров руководствуются интересами Общества, действуют разумно и добросовестно, выполняют возложенные на них обязанности с надлежащей заботой и осмотрительностью, неся персональную ответственность за принятые решения.

5.1.2. Эффективная работа Совета директоров обуславливается:

- пониманием потребностей бизнеса и роли Совета директоров в развитии Общества;
- способностью привлекать к работе в Совете директоров профессионалов самого высокого уровня;
- сбалансированными подходами к мотивации членов Совета директоров;
- обеспечением современных технологических и организационных условий для работы членов Совета директоров;
- самоконтролем деятельности Совета директоров путем ежегодной оценки и выявления возможностей для совершенствования;
- эффективностью коммуникаций как внутри Совета директоров, так и с участниками Общества и исполнительным органом, а также с иными заинтересованными лицами.

5.1.3. Компетенция Совета директоров отражена в Уставе Общества и включает в себя, в том числе (но не ограничиваясь):

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- определение принципов формирования и подходов к организации системы корпоративного управления в Обществе;
- определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля;
- созыв Общих собраний участников, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО;
- утверждение повестки дня Общего собрания участников;
- установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в

соответствии с положениями Закона об ООО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания участников;

- одобрение договора, на основании которого участник вносит вклад в имущество Общества;

- назначение Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, образование временного единоличного исполнительного органа, образование временного единоличного исполнительного органа;

- определение размера оплаты услуг аудитора;

- определение размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления;

- рекомендации по распределению прибыли Общества и порядку её выплаты участникам;

- использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- создание филиалов и открытие представительств Общества;

- согласие на совершение или последующее одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом ООО «ДТС»;

- избрание председателя и заместителя председателя Совета директоров;

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об ООО;

- осуществление иных полномочий, предусмотренных Уставом Общества и регулирующим законодательством.

5.1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:

- Компетентность. Профессиональная компетентность каждого члена Совета директоров позволяет эффективно и в полной мере выполнять обязанности, связанные с членством в Совете директоров;

- Независимость. Члены Совета директоров должны действовать и участвовать в выработке решений исключительно в интересах Общества, независимо друг от друга, от членов исполнительных органов и своих личных интересов;

- Ответственность. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, обязаны возместить убытки, причиненные по их вине Обществу и участникам, а также несут ответственность за недобросовестные или неразумные действия, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску;

- Подотчетность. Совет директоров отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием участников;

- Этичность. Члены Совета директоров действуют таким образом, чтобы это соответствовало положительной репутации Общества, и воздерживаются от поведения, которое могло бы оказывать негативное влияние на деятельность Общества.

5.2. Избрание и состав Совета директоров

5.2.1. В состав Совета директоров избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, нацеленные на внесение своего вклада в достижение общего результата.

Совет директоров ежегодно избирается участниками на общем собрании участников.

5.2.2. Участники, владеющие 2 (двумя) и более процентами голосов (долей), могут выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров в сроки, предусмотренные Уставом Общества.

5.2.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников, но не может быть менее количества, установленного Законом об ООО.

5.3. При формировании Совета директоров Общество стремится обеспечить присутствие в его составе независимых членов. Независимый директор — это член Совета директоров, не связанный с Обществом, его участниками, исполнительными органами или контрагентами и способный принимать объективные и добросовестные решения в интересах Общества.

5.4. Роль Председателя Совета директоров

5.4.1. Председатель Совета директоров:

- руководит работой Совета директоров;
- организует разработку плана работы Совета директоров;
- организует контроль исполнения решений Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- формирует повестку дня заседания Совета директоров;
- организует правильное и своевременное составление протокола заседания Совета директоров;
- представляет интересы Общества во взаимоотношениях с различными организациями, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества, Положением о Совете директоров и действующим законодательством.

5.5. Практика проведения заседаний Совета директоров

5.5.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, при этом очные заседания преимущественно созываются в соответствии с планом работы, утверждаемым Советом директоров, что позволяет членам Совета директоров планировать свое участие в заседаниях.

При необходимости могут проводиться внеплановые заседания Совета директоров.

5.5.2. Форма проведения заседания определяется Председателем Совета директоров в зависимости от потребности в очном обсуждении вопросов на заседании.

5.5.3. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

5.5.4. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров детально урегулирован Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

5.6. Вознаграждение членов Совета директоров

5.6.1. В соответствии с Законом об ООО по решению Общего собрания участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

5.6.2. Основными принципами, лежащими в основе системы вознаграждения, утверждаемой решениями органов управления в пределах их компетенции, являются её

прозрачность, открытость и соответствие размеров индивидуального вознаграждения достигнутым результатам, а также характеру и масштабу совершаемых Обществом операций, результатам его деятельности.

5.6.3. Порядок, структура и условия предоставления вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководителям определяются Политикой вознаграждения, утверждаемой Советом директоров ООО «ДТС».

5.6.4. Политика вознаграждения устанавливает зависимость вознаграждения от результатов деятельности Общества, сбалансированное соотношение фиксированной и переменной частей, а также предусматривает исключение стимулов, способных привести к принятию решений, наносящих ущерб Обществу.

5.7. Существенные корпоративные действия

5.7.1. Существенными корпоративными действиями Общество признает реорганизацию, приобретение одним из участников 30 (тридцати) и более процентов долей (голосов) в уставном капитале Общества, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав участников или нарушению их интересов.

5.7.2. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы участников, Общество стремится обеспечивать равные условия для всех участников, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав участников, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы участников Общества.

5.8. Комитеты при Совете директоров

5.8.1. Совет директоров вправе создавать комитеты для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к его компетенции, включая вопросы управления рисками, внутреннего контроля, аудита, вознаграждений и кадровой политики.

5.8.2. Комитеты действуют в соответствии с утверждёнными Советом директоров положениями, которые определяют их цели, состав, порядок формирования и деятельности.

5.8.3. Комитеты подотчётны Совету директоров и представляют ему результаты своей работы в виде рекомендаций и заключений, используемых при принятии решений Советом директоров.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Роль, основные принципы работы и функции исполнительных органов управления

6.1.1. Исполнительными органами управления Общества являются Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган), возглавляемое Генеральным директором.

Деятельность исполнительных органов управления, их функции, права и обязанности регулируется действующим законодательством и Уставом Общества.

6.1.2. Исполнительные органы управления осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и руководствуются следующими принципами:

Профессионализм. Генеральный директор и члены Правления соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и внутренним документам Общества, обладают необходимыми знаниями и опытом для эффективного управления ООО «ДТС».

Ответственность. Исполнительные органы управления отвечают за оперативное управление Обществом и достижение поставленных перед ним стратегических и бизнес-целей,

распределяют обязанности между курируемыми ими подразделениями/работниками Общества и устанавливают ответственность за реализацию ими конкретных функций.

Подотчетность. Генеральный директор и Правление отчитываются о результатах деятельности перед Советом директоров и Общим собранием участников.

Соблюдение баланса интересов участников корпоративных отношений. В своей деятельности исполнительные органы управления Общества руководствуются российским законодательством, целями и задачами, поставленными Общим собранием участников и Советом директоров Общества.

Этичность. Исполнительные органы управления действуют таким образом, чтобы это соответствовало положительной репутации Общества и воздерживаются от поведения, которое могло бы оказать на нее негативное влияние.

6.1.3. Основными функциями исполнительных органов управления являются:

- руководство текущей финансово-экономической и хозяйственной деятельностью Общества и обеспечение ее эффективности;
- обеспечение выполнения решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- реализация приоритетных направлений деятельности Общества; иные функции, предусмотренные Уставом Общества.

6.2. Правление

6.2.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом, возглавляемым Генеральным директором, который осуществляет общее руководство текущей деятельностью и координирует работу членов Правления.

6.2.2. В своей деятельности Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию участников. Правление регулярно информирует Совет директоров и Общее собрание участников о выполнении стратегии развития Общества и реализации решений органов управления.

6.2.3. Члены Правления назначаются на должность и освобождаются от должности решением Совета директоров. Кандидаты в члены Правления должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и внутренним документам Общества, а также пользоваться доверием членов Совета директоров. При принятии решений члены Правления осознают степень своей ответственности перед участниками и сотрудниками Общества и добросовестно исполняют возложенные на них обязанности.

6.2.4. Порядок работы Правления, порядок принятия решений Правлением, права и обязанности членов Правления, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Правления определяются Уставом и Положением о Правлении Общества, действующим законодательством и нормативными актами Банка России.

6.3. Генеральный директор

6.3.1. Генеральный директор входит в состав Правления и осуществляет функции Председателя Правления.

6.3.2. Генеральный директор возглавляет Правление, организует его работу и обеспечивает исполнение решений Общего собрания участников, Совета директоров и Правления Общества.

6.3.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от его имени; утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения сотрудниками

Общества.

6.3.4. Полномочия Генерального директора определены Уставом Общества, а также действующим законодательством.

6.4. Вознаграждение членов исполнительных органов управления

6.4.1. Система вознаграждения Генерального директора и членов Правления предусматривает зависимость вознаграждения от результатов работы Общества и личного вклада в достижение этих результатов.

6.4.2. Общество стремится, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого членам исполнительных органов управления, создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. В указанных целях Общество проводит сравнительный анализ уровня вознаграждения аналогичных лиц в сопоставимых компаниях, а также учитывает уровень вознаграждений таких лиц, сложившийся в Обществе и отрасли в целом.

6.4.3. Общество осуществляет возмещение (компенсацию) расходов членов исполнительных органов управления, связанных с исполнением ими должностных (трудовых) обязанностей в размере и порядке, предусмотренном действующим законодательством и локальными нормативными актами, в соответствии с локальными нормативными актами Общества.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

7.1. Эффективное взаимодействие между Советом директоров и исполнительными органами управления, а также четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.

7.2. Совет директоров, Правление и Генеральный директор обладают необходимой степенью самостоятельности при исполнении своих функций. Совет директоров не вмешивается в оперативную деятельность исполнительных органов, не ограничивая их возможности принимать решения в пределах компетенции. Исполнительные органы регулярно информируют Совет директоров обо всех значимых вопросах, связанных с выполнением стратегии развития, финансовыми результатами, а также состоянием системы управления рисками и внутреннего контроля.

7.3. Для надлежащего исполнения своих обязанностей член Совета директоров имеет право:

- запрашивать информацию о деятельности Общества и оперативно получать ответы на свои запросы;
- в равной степени иметь право доступа к документам Общества;
- по собственной инициативе организовывать рабочие встречи с членами Правления и Генеральным директором, а также обсуждать вне заседаний отдельные вопросы, связанные с деятельностью Общества, при условии соблюдения конфиденциальности и внутренних процедур ООО «ДТС».

8. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

8.1. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию политики ООО «ДТС» в области корпоративного управления, координирует взаимодействие между органами управления и контролирует соблюдение установленных процедур корпоративного управления.

8.2. Корпоративный секретарь избирается и его полномочия прекращаются по решению

Совета директоров.

8.3. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров.

8.4. Корпоративный секретарь находится в административном подчинении Генерального директора и действует со Службой внутреннего контроля.

8.5. Деятельность корпоративного секретаря, помимо Устава Общества, регулируется Положением о корпоративном секретаре ООО «ДТС», утверждаемым Советом директоров (в случае избрания Корпоративного секретаря).

9. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО АУДИТА

9.1. Система управления рисками

9.1.1. В Обществе внедрена и поддерживается система управления рисками (далее - СУР), которые могут негативно повлиять на его деятельность. Целью функционирования СУР Общества является ограничение принимаемых рисков по всем направлениям деятельности в соответствии с собственными стратегическими задачами и целями, обеспечение достаточности собственных средств на покрытие принимаемых рисков и обеспечение надежного функционирования бизнес-процессов Общества.

9.1.2. Функции управления рисками распределены между Советом директоров, исполнительными органами управления, руководителями структурных подразделений, ответственных за определенные направления деятельности Общества, в рамках которых возможно возникновение рисков, отдельными структурными подразделениями, отвечающими за управление рисками.

9.1.3. Совет директоров Общества определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками, в том числе утверждает внутренние документы в области управления рисками.

Анализ и оценка функционирования, в том числе эффективности системы управления рисками и принятие решения по результатам проведенных анализа и оценки, осуществляются Советом директоров Общества.

9.1.4. Исполнительные органы управления Общества обеспечивают эффективное распределение полномочий, обязанностей и ответственности между находящимися в их ведении или курируемыми руководителями структурных подразделений Общества за конкретные процедуры управления рисками. Правление утверждает документы по управлению рисками, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Генерального директора Общества. Генеральный директор контролирует создание и поддержание эффективной системы управления рисками.

9.1.5. В рамках СУР, связанной с деятельностью Общества, а также с осуществлением операций с собственным имуществом, Общество уделяет внимание следующим значимым видам рисков:

- операционному риску, то есть риску возникновения последствий, влекущих за собой приостановление или прекращение предоставления услуг торговой платформы, а также риску возникновения расходов (убытков) Общества в результате сбоев и (или) ошибок программно-технических средств, внутренних бизнес-процессов, ошибок работников Общества и (или) внешних событий в полном или неполном объеме, а также рискам возникновения расходов (убытков) Общества в результате сбоев и (или) ошибок программно-технических средств Общества, включая программно-технические средства и информационно-коммуникационные средства связи, с помощью которых обеспечивается проведение организованных торгов, и (или)

во внутренних бизнес-процессах Общества, ошибок работников Общества и (или) в результате внешних событий, оказывающих негативное воздействие на деятельность Общества;

- регуляторному риску, то есть риску возникновения у Общества (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности требованиям законодательства Российской Федерации, внутренних документов Общества и обязательных правил, а также в результате применения мер со стороны государственных органов;

- риску потери деловой репутации, то есть риску возникновения расходов (убытков) Общества в результате негативного восприятия Общества со стороны контрагентов Общества, участников торгов и их клиентов, участников Общества, Банка России и иных лиц, которые могут негативно повлиять на способность Общества поддерживать существующие и (или) устанавливать новые деловые отношения и поддерживать на постоянной основе доступ к источникам финансирования;

- стратегическому риску, то есть риску возникновения расходов (убытков) Общества в результате принятия ошибочных решений в процессе управления Обществом, в том числе при разработке, утверждении и исполнении документов, определяющих направления развития Общества, ненадлежащем исполнении принятых решений в процессе управления Обществом, не учете органами управления Общества изменений внешних факторов, влияющих или способных повлиять на процесс управления Обществом;

- правовому риску, то есть риску возникновения расходов (убытков) Общества вследствие нарушения договорных обязательств, судебных процессов, уголовной и административной ответственности Общества и (или) ее органов управления в рамках исполнения должностных обязанностей;

- кредитному риску, то есть риску возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом своих обязательств в соответствии с условиями договоров;

- риску ликвидности, то есть риску возникновения убытков вследствие неспособности обеспечить исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме.

9.1.6. Общество соблюдает требования законодательства Российской Федерации к организации системы управления рисками. Принципы организации системы управления рисками, связанными с осуществлением деятельности Общества, установлены во внутренних документах.

9.2. Организация внутреннего контроля

9.2.1. Внутренний контроль - деятельность, осуществляемая Обществом (его органами управления, подразделениями и работниками), направленная на обеспечение достижения целей, определенных для операционной деятельности, отчетности и соблюдения нормативных требований.

9.2.2. Система внутреннего контроля организована по принципу «трех линий защиты», что соответствует лучшим международным практикам.

1-я линия защиты (бизнес-функции) - руководители структурных подразделений и направлений деятельности (операционное руководство), которые несут ответственность за достижение результата и эффективность процессов, обеспечение эффективности системы внутреннего контроля управляемых ими процессов путем надлежащей организации, формализации и контроля исполнения подчиненными работниками.

2-я линия защиты (функция мониторинга) - подразделения внутреннего контроля и управления рисками, выполняющие функции мониторинга деятельности 1-й линии

защиты, обеспечивающие внедрение эффективной практики управления рисками, внутреннего контроля, соблюдение законодательства и нормативных актов (комплаенс), расследование фактов мошенничества, а также контроль качества и т.д.

3-я линия защиты (функции внутреннего аудита) – внешний независимый аудит и иные независимые оценки по решению Совета директоров, обеспечивающие объективную оценку эффективности первой и второй линий защиты.

9.2.3. Внутренний контроль в Обществе осуществляют органы управления Общества (Общее собрание участников, Совет директоров, исполнительные органы управления), внешний аудитор, Служба внутреннего контроля, подразделение по управлению рисками, функция информационной безопасности и иные подразделения и сотрудники Общества, осуществляющие контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Общества.

9.2.4. Общее собрание участников:

- утверждает аудиторскую организацию;
- утверждает Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества;
- утверждает годовые отчеты;
- принимает решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством.

9.2.5. Применение системы управления рисками, порядок сбора и обработки информации, проведения анализа и оценки рисков, разработки и реализации мер по управлению рисками определяет Совет директоров Общества путем утверждения внутреннего документа, определяющего систему управления рисками.

Также Совет директоров Общества:

- определяет принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- утверждает начальника Службы внутреннего аудита Общества и освобождает его от занимаемой должности;
- рассматривает отчёты подразделения по управлению рисками и Службы внутреннего контроля.

9.2.6. Генеральный директор организует подготовку годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, предложений по распределению прибыли Общества, утверждает внутренние документы Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества, во взаимодействии с коллегиальным исполнительным органом управления и руководителями структурных подразделений обеспечивает эффективное осуществление внутреннего контроля, определяет порядок работы с конфиденциальной информацией, в том числе с информацией, отнесенной к коммерческой тайне Общества.

9.2.7. Правление:

- обеспечивает устранение нарушений, недостатков и ошибок, выявленных Службой внутреннего аудита;
- осуществляет предварительное рассмотрение и вынесение для рассмотрения Советом директоров ключевых внутренних документов и политик, предложений по пересмотру указанных документов в зависимости от изменения условий деятельности Общества, в том числе в связи с изменениями стратегии Общества, характера и масштабов совершаемых операций,

результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

- осуществляет взаимодействие Общества с органами регулирования и надзора, ключевыми партнерами, потребителями услуг и другими стейкхолдерами;
- выносит на рассмотрение и утверждение Советом директоров внутреннего документа по корпоративному управлению;
- обеспечивает разработку и реализацию мероприятий по улучшению репутационного капитала.

9.2.8. Служба внутреннего контроля осуществляет контроль за соответствием деятельности Общества требованиям законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Общества, а также требованиям, установленным Уставом и внутренними документами Общества.

9.2.9. Методы осуществления внутреннего контроля основаны на выявлении, анализе, оценке, мониторинге риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности требованиям законодательства Российской Федерации, обязательным правилам и внутренним документам Общества, а также в результате применения мер со стороны Банка России (далее - регуляторный риск), а также управление таким риском.

9.3. Регулирование конфликта интересов

9.3.1. Меры, принимаемые Обществом для предотвращения конфликта интересов, регламентированы его внутренними документами, в том числе Положением об управлении конфликтом интересов, которое определяет:

- основные виды конфликта интересов;
- принципы и этапы управления конфликтом интересов;
- общие процедуры выявления работниками Общества конфликта интересов;
- меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов, позволяющие минимизировать риски при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- контроль и ответственность за исполнение требований Положения об управлении конфликтом интересов.

9.3.2. Управление конфликтом интересов в Обществе осуществляется в целях:

- снижения вероятности возникновения существенных видов рисков, в т.ч. внутреннего мошенничества;
- обеспечения формирования и поддержания эффективной внутренней среды Общества, а также минимизации уровня операционного риска;
- обеспечения надлежащего корпоративного управления и порядочного поведения при осуществлении функциональных обязанностей;
- защиты прав и интересов заинтересованных лиц Общества, развития сотрудничества Общества и заинтересованных лиц;
- сохранения деловой репутации Общества и достижения стратегических целей, увеличения стоимости активов Общества.

9.3.3. В целях обеспечения своевременного выявления и урегулирования конфликтов интересов, а также предотвращения потенциальных конфликтов интересов, Общество выделяет три уровня конфликта интересов:

- конфликты прав и обязанностей подразделений Общества, органов управления, работников;
- конфликты интересов руководителей (органов управления) и владельцев (участников) Общества;

- конфликты, связанные с интересами внешних заинтересованных лиц.

9.3.4. В процессе управления конфликтом интересов Общество руководствуется следующими общими принципами:

- непрерывность и коллегиальность - выявление, урегулирование и предотвращение конфликта интересов на постоянной основе всеми работниками Общества, а также органами управления Общества;
- раскрытие сведений о конфликте интересов - обязательное раскрытие сведений о реализовавшемся/потенциальном конфликте интересов или даже видимости такого конфликта интересов;
- объективность и результативность - индивидуальное рассмотрение, объективная оценка критичности рисков для Общества каждого выявленного конфликта интересов и урегулирование каждого случая конфликта интересов;
- баланс интересов - соблюдение баланса интересов Общества и заинтересованных лиц Общества при урегулировании конфликта интересов;
- конфиденциальность - обеспечение конфиденциальности процесса (обеспечение информационного барьера) раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса урегулирования, по мере необходимости (например, по желанию работника); защита работника от преследования в связи с конфликтом интересов, который был своевременно им раскрыт.

9.3.5. Общество выделяет следующие этапы процесса управления конфликтами интересов:

- выявление и раскрытие сведений о конфликте интересов;
- анализ и оценка критичности конфликта интересов;
- урегулирование и предотвращение конфликта интересов;
- контроль за обеспечением исполнения требований по управлению конфликтами интересов.

9.3.6. Служба внутреннего контроля Общества осуществляет проверку применяемых способов (методов) выявления и раскрытия сведений о конфликтах интересов в ходе проведения плановых проверок эффективности организации и функционирования отдельных направлений деятельности Общества, а также при оценке экономической целесообразности и эффективности совершаемых Обществом операций, при проверке процессов и процедур внутреннего контроля.

9.3.7. Ответственным подразделением за раскрытие в акте проверки деятельности направления сведений о наличии/отсутствии конфликта интересов, установленного/не установленного по результатам проверки, является Служба внутреннего контроля.

9.3.8. Все случаи выявленных подозрений в существовании конфликта интересов, в т.ч. случаи выявленных нарушений запретов, указанных в Положении об управлении конфликтом интересов, Служба внутреннего контроля передает в подразделение по управлению рисками и (при необходимости) информирует Совет директоров и Генерального директора для принятия решения о порядке урегулирования конфликта и предотвращения конфликта интересов.

9.3.9 Компетенция Совета директоров и исполнительных органов управления Общества определена также Положением об управлении конфликтом интересов.

9.4. Внешний аудит

9.4.1. Для проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, Общество на договорной основе привлекает аудиторскую организацию, осуществляющую

аудиторскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятыми стандартами аудита.

9.4.2. Уполномоченные сотрудники внешнего аудитора взаимодействуют с Советом директоров, Генеральным директором и Службой внутреннего контроля.

9.5. Положение о взаимодействии с Банком России при угрозе устойчивости деятельности

9.5.1. В случае возникновения ситуаций в деятельности Общества, которые могут привести к потере финансовой устойчивости Общества и (или) непрерывности его деятельности, концентрации рисков и (или) которые могут оказать негативное влияние на функционирование и финансовую стабильность финансового рынка Общество руководствуется Политикой обеспечения непрерывности деятельности;

10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обеспечивает открытое и прозрачное освещение своей деятельности, доступность информации заинтересованным сторонам, раскрывая существенную информацию в объёме, необходимом для понимания его деятельности участниками и пользователями торговой платформы.

10.2. Подготовку и публикацию информации в соответствии с Информационной политикой ООО «ДТС» осуществляют уполномоченные сотрудники в порядке, установленном внутренними документами. Контроль за соблюдением требований Информационной политики осуществляет Совет директоров.

10.3. Основными принципами раскрытия информации Обществом являются регулярность, оперативность, достоверность, равноправие, полнота, доступность, сбалансированность и нейтральность:

- принцип регулярности и последовательности предполагает непрерывное систематическое раскрытие информации о существенных событиях и фактах деятельности Общества в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
- принцип оперативности предполагает соблюдение Обществом максимально коротких сроков информирования участников, инвесторов и иных заинтересованных лиц, в том числе пользователей и участников торгов ООО «ДТС», о событиях и фактах, способных повлиять на его деятельность и стабильность торговых процессов;
- принцип достоверности предполагает предоставление информации, соответствующей действительности и основанной на реальных фактах, а также обеспечение контроля за тем, чтобы распространяемая Обществом информация не была искажена и не являлась ошибочной по интересующим вопросам для принятия инвестиционных и управленческих решений;
- принцип равноправия предполагает обеспечение равных прав и возможностей в получении и доступе к информации всех групп заинтересованных лиц;
- принцип полноты предполагает предоставление информации, достаточной для формирования у участников, инвесторов и иных заинтересованных лиц объективного представления по интересующему их вопросу. Раскрываемая информация должна быть понятной и непротиворечивой, а данные должны быть сопоставимы с информацией, раскрытой за разные периоды времени;
- принцип доступности предполагает обеспечение возможности свободного и необременительного получения информации в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Доступ к информации обеспечивается без выполнения специальных

процедур - получения паролей, регистрации или иных технических ограничений;

- принцип сбалансированности предполагает соблюдение Обществом разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением ее коммерческих интересов;

- принцип нейтральности предполагает создание Обществом условий, исключающих преимущественное получение информации о деятельности Общества кем-либо из участников, инвесторов или иных заинтересованных лиц.

10.4. Информационная политика ООО «ДТС», определяющая правила и подходы к раскрытию информации, утверждается Советом директоров. Формы, объём и процедуры раскрытия информации устанавливаются данной Политикой и иными внутренними документами Общества.

10.5. Информация о принятии настоящих Принципов корпоративного управления, а также о внесении в них изменений раскрывается на официальном сайте Общества не позднее трёх рабочих дней с даты утверждения соответствующего решения Совета директоров.

10.6. Информация о соблюдении Принципов корпоративного управления и об итогах реализации указанных принципов раскрывается ежегодно не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания участников.

11. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЛОВАЯ ЭТИКА

11.1. Члены органов управления и контроля, а также все работники ООО «ДТС» обязаны соблюдать принципы профессиональной и деловой этики, установленные внутренними документами Общества, следовать нормам добросовестного поведения и быть нетерпимыми к коррупции и иным злоупотреблениям в любых формах их проявления.

11.2. Безусловное следование этическим принципам, закрепленным во внутренних документах Общества, закладывает ориентированную на этические принципы основу корпоративной культуры, способствует укреплению деловой репутации Общества, развитию делового сотрудничества с клиентами и партнерами Общества.

11.3. ООО «ДТС» принимает меры для предотвращения ситуаций, при которых личные интересы работников, членов органов управления или участников могут вступать в противоречие с интересами Общества, и регулирует такие случаи в соответствии с Положением об управлении конфликтом интересов.